

予備独自問題R 4-18

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 身体の拘束を受けている被疑者に、取調べのために出頭し滞留する義務があると解することは、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではない。

イ. 被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署、捺印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、その選任届が不適法として却下されることはない。

ウ. 捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

エ. 被告事件を審理する裁判所の裁判長は、冒頭手続において起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述することのできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。

オ. 証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

ア 正しい

最大判平 11.3.24 (百選 34 事件) により、本記述は正しい。

本記述では、身体の拘束を受けている被疑者に、取調べのために出頭し滞留する義務 (取調受忍義務) があると解することは、黙秘権の侵害ではないかが問題となる。判例は、「身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、滞留する義務があると解することが、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明かである」としている。

イ 誤っている

本記述は、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、弁護人選任届が不適法として却下されることはないとしている点で、誤っている。

最大判昭 32.2.20。本記述では、被告人の氏名の記載のない弁護人選任届の効力及び効力の前提として、被告人の氏名について黙秘権が認められるかが問題となる。判例は、被告人の「氏名を黙秘し、監房番号の自署、押印等により自己を表示し弁護人が署名押印した弁護人選任届を適法な弁護人選任届でないとしてこれを却下」している。その理由として、判例は、憲法 38 条 1 項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきであるところ、被告人の氏名の如きは、原則として不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえないということを挙げている。

ウ 誤っている

本記述は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないとしている点で、誤っている。

223 条 1 項は、被疑者以外の者に対する取調べについて規定している。同条 2 項において、「第 198 条第 1 項但書及び第 3 項乃至第 5 項の規定は、前項の場合にこれを準用する」と被疑者に対する取調べの規定を準用しているが、供述拒否権の告知を定めた同条 198 条 2 項を準用していない。その趣旨は、当人の犯罪に関する取調べではないから、特に告知の必要がないという点にある。したがって、参考人を取り調べる場合には、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。

エ 正しい

刑事訴訟法 291 条 4 項、刑事訴訟規則 197 条 1 項により、本記述は正しい。

冒頭手続について定める刑事訴訟法 291 条 4 項を受けて、刑事訴訟規則 197 条 1 項は、「裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない」と規定している。その趣旨は、黙秘権 (憲法 38 条 1 項) を手続的に確保する点にある。

オ 誤っている

本記述は、証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はないとしている点で、誤っている。

146 条は、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる」と規定し、規則 122 条 1 項は、「証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない」と規定している。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢 2 となる。